



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero **51674/2020** del ruolo generale

TRA

Parte_1 in proprio e nella qualità di genitore collocatario, all'epoca dei fatti, della figlia minore *Persona_1*,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario n. 8, presso lo studio dell'Avv. Luigi Salvati, che le rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.

–ATTRICE–

E

Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Ulpiano n. 29, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Salvatore, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

–CONVENUTO–

–ATTORE IN RICONVENZIONALE –

OGGETTO: ripetizione somme – risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.10.2020, **Parte_1** in proprio e nella qualità di genitore collocatario, all'epoca dei fatti, della figlia minore **Persona_1**, conveniva in giudizio **CP_1**
[...]

Esponenza **a)**- che lei stessa ed il convenuto avevano contratto matrimonio in data 17.4.1988, che, dalla loro unione, era, in data 20.11.1998, nata la figlia **Persona_1** portatrice di ritardo cognitivo, come tale titolare di indennità pensionistica di frequenza scolastica, pari a ca. **€ 290,00** mensili, erogata dall'**CP_2**, e che, con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 11951/2017 in data 12.6.2017, era stata quindi dichiarata la loro separazione personale; **b)**- che il convenuto era, verso di lei, debitore delle somme i)- di **€ 4.000,00**, pari al 50% degli importi versati sulla polizza **Org_1**, quale stipulata a beneficio della figlia **Per_1** ed alimentata con danari prelevati sul conto corrente n. 8494 intrattenuto presso la **Organizzazione_2** di Roma, coitestato, a lei attrice ed al convenuto medesimo; ii)- di **€ 4.500,00**, pari al 50% del saldo del detto conto corrente, quale, alla data di relativa chiusura, nel giugno del 2014, da quest'ultimo per intero prelevato; iii)- di **€ 4.309,00**, per numerosi ratei della indennità pensionistica spettante alla figlia **Per_1** dallo stesso indebitamente trattenuti negli anni 2013-2014; iv)- di **€ 10.099,80**, per assegni familiari indebitamente percepiti, siccome spettanti all'attrice stessa quale genitore collocatario della figlia minore; **c)**- che il convenuto, nella sua qualità, presso l'**CP_2**, di "unico tutore" della figlia minore, aveva inoltre ommesso di trasmettere, all'**CP_3** medesimo, la documentazione necessaria per il riconoscimento dell'indennità pensionistica alla minore stessa spettante, per cui essa, negli anni 2015-2016, non era stata erogata, con conseguente perdita di complessivi **€ 5.220,00** e danno morale quantificabile in **€ 2.000,00**; **c)**- che, infine, esso convenuto era tenuto a tenuto a rimborsare le spese dall'attrice sostenute, in ragione di **€ 146,98** e di **€ 200,00**, rispettivamente per l'acquisizione della documentazione bancaria prodotta nel presente giudizio e per il pagamento dei compensi dovuti al medico legale incaricato della pratica di invalidità relativa alla figlia **Per_1**
E concludevano pertanto chiedendo che il convenuto venisse condannato i)- alla restituzione di complessivi **€ 24.908,80**, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; ii)- al risarcimento dei danni, in ragione di complessivi **€ 7.220,00**, di cui **€ 5.220,00**, per danno patrimoniale, e **€ 2.000,00**, per danno morale, oltre interessi e rivalutazione monetaria; iii)- al rimborso delle somme di **€ 146,98** e di **€ 200,00**; con vittoria di spese.

Costituitosi in giudizio, il convenuto **Controparte_1**, assumeva, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, che le avverse domande erano del tutto infondata; deduceva inoltre che egli stesso

era a sua volta creditore nei confronti della coniuge attrice delle somme di i)- € **4.050,00**, quali per assegno di mantenimento, dal novembre 2019 al luglio 2020, senza titolo corrisposti; ii)- € **13.950,00** e € **1.642,50**, per pagamento, nel periodo 2006-2020, di quote, di spettanza della coniuge attrice, delle rate del mutuo congiuntamente contratto per l'acquisto della casa coniugale; iii)- € **4.552,20**, a titolo di indennità per l'occupazione esclusiva, nel periodo corrente dal novembre 2019 al luglio 2020, dell'immobile di comune proprietà sito in Roma alla Via Montemaggiore Belsito n. 31; e concludeva pertanto chiedendo la reiezione delle avverse domande, ed, in via riconvenzionale, la condanna dall'attrice **Parte_1** al pagamento delle somme stesse, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.

All'udienza del 10.11.2022, le parti congiuntamente dichiaravano di avere definito, con transazione, la controversia oggetto del presente giudizio, con riferimento a tutte le domande ivi proposte; e concludevano pertanto chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Alla stessa udienza, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, senza concessione di ulteriori termini, per avervi le parti espressamente rinunciato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I]- Dell'intervenuta cessazione della materia del contendere

Relativamente a tutte le domande di parte attrice e di parte convenuta, quali reciprocamente proposte nel presente giudizio, è certamente cessata la materia del contendere, avendo le parti stesse, per congiunta loro dichiarazione in tal senso, in pendenza del giudizio stesso, definito, come detto, ogni relativa controversia con atto di transazione (v. verbale ud. 10.11.2022; cfr. atto di transazione in data 9.11.2022, come, alla stessa udienza, dalle parti prodotto in originale cartaceo); essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, "*La **cessazione della materia del contendere** presuppone che [come nella specie] le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso*" (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 5188/15; n. 2063/14; n. 16150/10).

II]- Del regolamento delle spese del presente giudizio

Stante la congiunta richiesta delle parti in tal senso (v. verbale ud. 10.11.2022), sussistono le condizioni per integralmente tra loro compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

-dichiara cessata la materia del contendere in ordine **1)**- alla domande di condanna i)- alla restituzione di complessivi € **24.908,80**, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ii)- al risarcimento dei danni, in ragione di complessivi € **7.220,00**, di cui € **5.220,00**, per danno patrimoniale, e € **2.000,00**, per danno morale, oltre interessi e rivalutazione monetaria e iii)- al rimborso delle somme di € **146,98** e di € **200,00**, quali proposte da *Parte_1* in proprio e nella qualità di genitore collocatario, all'epoca dei fatti, della figlia minore *Persona_1*, nei confronti di *Controparte_1*, e **2)**- alle domande di condanna alla restituzione i)- delle somme di € **4.050,00**, € **13.950,00** e € **1.642,50**, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e ii)- al pagamento della somma di € **4.552,20** oltre interessi e rivalutazione monetaria, quali, in via riconvenzionale, proposte da esso convenuto *Controparte_1* nei confronti dell'attrice *Parte_1*

-compensa integralmente le spese del presente giudizio;

Così deciso in Roma, lì 6 dicembre 2022

Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan